

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 428/2538

นายวิศิษฐ์ ศิริประชา

โจทก์

บริษัทเจ.เอ.เอส.โกลบอล จำกัด

จำเลย

บริษัทเจ.เอ.เอส.โกลบอล จำกัด

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการฟังพยานหลักฐานของศาลจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 54 จึงไม่รับ อุทธรณ์ของจำเลย จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงโดยไม่มีถ้อยคำในสำนวนสนับสนุน และวินิจฉัยคดีโดยฝ่าฝืน พยานหลักฐานในสำนวน เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่ง รับอุทธรณ์ของจำเลยด้วย หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 70 แผ่นที่ 3) ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่าย 60,000 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 65,000 บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 65,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากยอดเงินแต่ละ จำนวน นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 24 ธันวาคม 2536) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 60) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยยกเหตุผลหักล้างข้อที่ศาลแรงงานกลางรับฟังพยานหลักฐานโจทก์ เพื่อให้รับฟังพยานหลักฐานจำเลย อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง หาใช่เป็นการอุทธรณ์ว่าศาลฟังข้อเท็จจริงโดยไม่มีถ้อยคำ ใน

สำนวนดั่งที่จำเลยกล่าวอ้างในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับ
อุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยยกเหตุผลหักล้างข้อที่ศาล
แรงงานกลางรับฟังพยานหลักฐานโจทก์ เพื่อให้รับฟังพยานหลักฐานจำเลย อุทธรณ์
ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็น
ปัญหาข้อเท็จจริง หาใช่เป็นการอุทธรณ์ว่าศาลฟังข้อเท็จจริงโดยไม่มีถ้อยคำ ใน
สำนวนดั่งที่จำเลยกล่าวอ้างในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับ
อุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สละ เทศร่ำพรรณ-พรชัย สมรรถเวช-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>